

¿Debe limitarse la publicidad dirigida a menores?

Un debate parlamentario sobre los límites éticos y legales de la publicidad cuando el destinatario es un menor: protección frente a libertad de empresa.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Debe limitarse la publicidad dirigida a menores?

Debería limitarse de forma estricta la publicidad dirigida a menores.

FORMATO

parlamentario

DURACIÓN

50-55 min

AGRUPACIÓN

Dos equipos + moderación

Objetivos

- Analizar el papel de la publicidad en la formación de hábitos de consumo durante la infancia y adolescencia.
- Distinguir entre protección del consumidor vulnerable y restricción de la libertad de empresa.
- Valorar quién debe asumir la responsabilidad: familias, empresas o reguladores.

Conceptos clave: publicidad · consumo · menores · regulación · libertad de empresa · marketing · ética

Encaje curricular

- **EDMN 2BACH · U6** — Función comercial y marketing — el debate conecta directamente con la ética de las estrategias de comunicación y segmentación.
- **Eco 4ESO · U5** — Consumo inteligente y derechos del consumidor — trabaja la vulnerabilidad del consumidor y los mecanismos de protección.
- **EEAE · U9** — Estrategia, competitividad y modelos de negocio — el marketing como ventaja competitiva y sus límites éticos.

Competencias clave: CCL · CPSAA · CC

De qué va

La publicidad lleva décadas dirigiéndose específicamente a los niños y adolescentes: en televisión, videojuegos, redes sociales o aplicaciones móviles. Las empresas saben que los menores son prescriptores de compra dentro del hogar y que los hábitos adquiridos en la infancia tienden a persistir. Al mismo tiempo, la capacidad crítica de un menor para descodificar un mensaje publicitario es diferente a la de un adulto. ¿Debe el Estado poner límites? ¿O la responsabilidad es de las familias y cualquier restricción acaba limitando la libertad de empresa de forma desproporcionada?

Argumentario

A FAVOR DE LIMITAR LA PUBLICIDAD A MENORES

- **Los menores son consumidores con capacidad crítica en formación.** La publicidad utiliza técnicas de persuasión sofisticadas — personajes de ficción, urgencia artificial, presión de grupo — diseñadas para sortear el filtro racional. Un adulto tiene más herramientas para identificarlas; un niño de ocho años, muchas menos. No es el mismo tipo de destinatario.

- **La publicidad de ciertos productos condiciona hábitos de salud.** La sobreexposición a publicidad de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas o videojuegos de pago está asociada, en estudios de salud pública, con patrones de consumo poco saludables que se instauran en la infancia. La evidencia justifica la intervención regulatoria.
- **La regulación ya existe y funciona en algunos contextos.** Países del entorno europeo han restringido la publicidad de tabaco, alcohol y determinados alimentos en franjas infantiles sin que ello haya colapsado la industria. La pregunta no es si regular, sino dónde trazar la línea.
- **Las familias solas no pueden contrarrestar el volumen publicitario.** Pedir a las familias que «eduquen» a sus hijos frente a miles de impactos publicitarios diarios —muchos en entornos digitales difíciles de supervisar— es delegar en el individuo una responsabilidad que el mercado no va a autorregular por sí solo.

EN CONTRA DE LA LIMITACIÓN ESTRICTA

- **La responsabilidad primaria en la educación del consumidor es de las familias.** Prohibir la publicidad no enseña a los menores a convivir críticamente con ella. La alfabetización mediática — aprender a reconocer un anuncio, entender su intención y tomar decisiones informadas — es una competencia que se desarrolla en el entorno familiar y escolar, no eliminando estímulos.
- **Delimitar «publicidad dirigida a menores» es más complejo de lo que parece.** ¿Un anuncio en una serie familiar es publicidad para niños o para adultos? ¿Un influencer juvenil que menciona un producto? Los límites son difusos, y una regulación mal definida puede generar arbitrariedad o efectos no deseados sobre negocios pequeños que no tienen recursos para adaptar cada campaña.
- **La libertad de empresa incluye el derecho a comunicar productos legales.** Si un producto es legal de vender, la comunicación comercial es parte legítima de la actividad empresarial. Restringirla de forma genérica equivale a una injerencia en el mercado que debe justificarse con evidencia sólida, no con precaución general.
- **La regulación puede desplazar el problema sin resolverlo.** Si la publicidad en televisión se restringe pero no la de plataformas digitales o redes sociales, el resultado es que las empresas reorientan el presupuesto hacia canales menos regulados, con menor visibilidad y control. La restricción parcial puede ser contraproducente.

Cómo se desarrolla

- Preparación en equipos** 12 min
Cada equipo recibe su postura, prepara 3-4 argumentos y anticipa las réplicas del rival.
- Turnos de apertura** 8 min
Un portavoz por equipo expone la posición (4 min cada uno). Sin interrupciones.
- Ronda de réplica** 10 min
Turnos alternos para refutar argumentos del equipo contrario. Se valora responder con precisión, no repetir la apertura.
- Turno del público** 8 min

El alumnado no asignado formula preguntas a ambos equipos.

0

Cierre 6 min

Cada equipo sintetiza su argumento más sólido en 2 minutos.

0

Debrief 10 min

El profe deshace el rol: se presenta la regulación europea y española vigente, la distinción entre publicidad engañosa y persuasiva, y el concepto de alfabetización mediática.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **Quebec, la prohibición más antigua.** Desde 1980 prohíbe la publicidad comercial dirigida a menores de 13 años. En las familias francófonas con hijos, el consumo de comida rápida bajó en torno a un 13 %; en las anglófonas, que ven más canales de fuera de Quebec a los que la prohibición no llega, no se notó. Conclusión de los autores: la prohibición funciona si los niños no reciben los mismos anuncios por otra vía (Dhar y Baylis, *Journal of Marketing Research*, 2011).
- **Chile, todo a la vez.** Desde 2016 combina sellos negros de advertencia en los envases, límites a la publicidad infantil de esos productos y la prohibición de venderlos en los colegios. Los escolares de 4 a 6 años que llevaban año y medio en el colegio con la ley en vigor tenían entre 2 y 3 puntos menos de probabilidad de sobrepeso u obesidad que los de los mismos cursos antes de la ley (Paraje y otros, *The Lancet*, 2026). Es un paquete de medidas: el estudio no permite separar cuánto se debe solo a la publicidad.
- **Influye, pero ¿cuánto sirve prohibirla?** Una revisión de 96 estudios concluye que la publicidad de alimentos aumenta lo que niños y adolescentes comen, eligen, prefieren y piden a su familia, aunque no encontró un efecto claro en lo que se acaba comprando y hay poca evidencia sobre el peso (Boyland y otros, *JAMA Pediatrics*, 2022). La OMS recomienda restringirla hasta los 18 años, pero de forma condicional: las evaluaciones de estas políticas son observacionales y considera muy baja la certeza de la evidencia (OMS, 2023).
- **Dónde se pone la línea.** El Reino Unido prohíbe desde enero de 2026 los anuncios de comida poco saludable en televisión antes de las 21:00 y su publicidad pagada en internet, pero permite los anuncios de marca en los que no se ve el producto y exime a las empresas de menos de 250 trabajadores. En la UE, desde 2024 las plataformas digitales no pueden mostrar a un menor anuncios basados en su perfil de datos personales (Reglamento de Servicios Digitales, art. 28).
- **España: autorregulación y un debate abierto.** Desde 2005 rige un código voluntario del sector, el Código PAOS, ampliado a internet en 2012. El real decreto que prepara el Ministerio de Consumo lleva años en borrador, y el 26 de mayo de 2026 el Congreso rechazó tramitar una ley que prohibía esta publicidad dirigida a menores de 18 años (178 votos en contra y 166 a favor).

Para cerrar: separad dos preguntas: si la publicidad influye en lo que comen los menores (la evidencia dice que sí, al menos a corto plazo) y si prohibirla es la mejor herramienta, que depende de si llega también a internet y de cómo se defina qué es publicidad infantil.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **El 36,1 %** de los escolares de 6 a 9 años tiene exceso de peso: un 20,2 % sobrepeso y un 15,9 % obesidad (AESAN, *Estudio ALADINO 2023*).
- **Menores de 13 años:** Quebec prohíbe desde 1980 la publicidad comercial dirigida a ellos. Para saber si un anuncio va dirigido a niños se mira el producto, la forma del anuncio y cuándo y dónde se emite (Ley de protección del consumidor de Quebec, arts. 248 y 249).
- **Antes de las 21:00** no se pueden emitir en la televisión británica anuncios de alimentos poco saludables, y en internet no se puede pagar publicidad de ellos a ninguna hora (Reino Unido, desde el 5 de enero de 2026).
- **Desde 2024**, las plataformas digitales de la UE no pueden mostrar a menores anuncios basados en perfiles hechos con sus datos personales (Reglamento de Servicios Digitales, art. 28).
- **178 votos contra 166:** el 26 de mayo de 2026 el Congreso rechazó tramitar una ley para prohibir la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida a menores (Congreso de los Diputados, 2026).

¿Debe limitarse la publicidad dirigida a menores?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Calidad de los argumentos Los argumentos son pertinentes, utilizan conceptos de consumo, marketing o ética y van más allá de la intuición. CC	☐	☐	☐	☐
Uso de evidencia Apoya las afirmaciones con ejemplos reales o referencias a regulaciones existentes (como la normativa española de publicidad). CPSAA	☐	☐	☐	☐
Capacidad de refutación Responde a los argumentos del equipo contrario con razonamiento, sin descalificar. CC	☐	☐	☐	☐
Expresión oral y turnos Se expresa con claridad y precisión, respeta los tiempos y el turno de palabra. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

Debería limitarse de forma estricta la publicidad dirigida a menores.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de limitar la publicidad a menores

Los menores no tienen la misma capacidad crítica que los adultos para filtrar la publicidad; la regulación es necesaria para protegerlos de prácticas que condicionan su salud y sus hábitos.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra de la limitación estricta

La responsabilidad recae principalmente en las familias; una restricción amplia es difícil de delimitar, puede limitar la libertad de empresa y no resuelve el problema de fondo.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *Debería limitarse de forma estricta la publicidad dirigida a menores.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

